رقم القضية في المحكمة الإدارية ٣٥٤١ لعام ١٤٤١هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٧٣٤١ لعام ١٤٤٢هـ
تاريخ الجلسة ١٠/٤/١٤٤٣هـ

الموضوعات

صحة - مؤسسات صحية خاصة - إيقاف النظام الرقمي - إجراء تحفظي - انتفاء موجب الإجراء التحفظي - عيب عدم الاختصاص - المختص بإيقاف ممارسة النشاط الصحي - تعويض - قيام أركان المسؤولية التقصيرية - التعويض عن الربح الفائت - حجية المحررات الرسمية - التوصيف الفقهي للشخصية المعنوية.

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بتعويضه عن الأضرار اللاحقة به جراء إيقاف النظام الرقمي عن مركزه الصحي - تضمن النظام أنه يجوز كإجراء تحفظي وبقرار من اللجنة المختصة إيقاف ممارسة النشاط الصحي إذا وجدت أدلة وقرائن قوية على وقوع مخالفات تكون عقوبتها في حالة ثبوتها سحب الترخيص أو إغلاق المنشأة الصحية - الثابت قيام المدعى عليها بإيقاف النظام الرقمي عن مركز المدعي الصحي دون قرار من اللجنة المختصة، ودون وقوع مخالفات تؤول إلى سحب الترخيص أو إغلاق المركز الصحي؛ مما يتقرر معه خطأ المدعى عليها - عدم قبول إنكار المدعى عليها إيقاف النظام الرقمي عن مركز المدعي؛ لتقديم المدعي ما يثبت الإيقاف وفق خطاب مدير إدارة تنمية الاستثمار الصحي، ولعدم تقديم المدعى عليها ما يعضد إنكارها - تضرر المدعي من خطأ المدعى عليها بتعطيل مركزه الصحي عن

الكسب – استحقاق المدعي التعويض عن الربح الفائت، مخصوماً منه النسبة المقدرة لتكاليف تشغيل المركز الصحي – أثر ذلك: إلزام المدعى عليها بتعويض المدعي.

مُستَندُ الحُكمِ

- المادتان (٣٦، ٣٨) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
- المادة (٢٣) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٠) وتاريخ ١٤٢٣/١١/٣هـ.

الوَقَائِعُ

حاصل وقائع هذه الدعوى أن وكيل المدعي تقدم إلى المحكمة بصحيفة دعوى مفادها أن موكله يملك مركزاً مرخصاً لفحص العمالة الوافدة، وأنهم تلقّوا خطاباً من المدعى عليها برقم (٢٣١٧٧٩٩) وتاريخ ١٤٤٠/١١/٢٨هـ يفيد بإيقاف النظام الإلكتروني على المركز لاستخدام لقاح للتحصين ضد التهاب الكبد الوبائي (ب) غير مسجل في هيئة الغذاء والدواء، ثم تجاوبوا مع ذلك الخطاب باستبدال اللقاح المستخدم إلى نوع آخر مسجّل لدى هيئة الغذاء والدواء، وأفادوا المدعى عليها بذلك بالخطاب المؤرخ في ١٤٤٠/١٢/٤هـ الذي قيد رسمياً بالرقم (٢٣٤١١٧٥)؛ وعليه صدر توجيه مدير الشؤون الصحية بإعادة فتح النظام للمركز، وتم ذلك في اليوم نفسه الذي صدر فيه

الخطاب، ثم تفاجأ موكله بإعادة إيقاف النظام على المركز بتاريخ ١٤٤٠/١٢/٢٢هـ دون إنذار، وبعد مراجعة المدعى عليها لمعرفة السبب، أُفيدوا بأنه تم رصد مخالفات على المركز، وأنها ستُحال إلى لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة، وأنه سيبقى النظام مقفلاً عليه إلى حين إصدار اللجنة قرارها بشأن المخالفات، ثم أصدرت اللجنة قرارها ذا الرقم (١٤٤١/١٧٥) وتاريخ ١٤٤١/٢/٧هـ متضمناً معاقبة المدعي بغرامات مالية، دون تقرير إغلاق المركز أو سحب ترخيصه، ثم أُبلغ المدعي بالقرار بتاريخ ١٤٤١/٤/١٤هـ، وظلّ في انتظار إعادة فتح النظام بناءً على ما أفادتهم به المدعى عليها شفهياً، ولكن الإيقاف لم يُرفع، ما حدا به إلى كتابة المدعى عليها بشأن ذلك بالخطاب المؤرخ في ١٤٤١/٥/٢٣هـ المقيد لدى المدعى عليها بالرقم (١٠٤١٧٨٧)، وعليه تم فتح النظام بتاريخ ١٤٤١/٥/٢٦هـ. مشيراً إلى أن ما قامت به المدعى عليها من إيقاف النظام الذي أدى إلى توقف المركز عن ممارسة نشاطه، تصرفٌ مخالف للأنظمة، أولاً: من حيث إنه صدر عن غير مختص؛ إذ أن نظام المؤسسات الصحية الخاصة أوعز صلاحية إيقاف ممارسة النشاط إلى اللجنة المختصة بنظر المخالفات لا لغيرها، وأن الذي قرر إيقاف النظام على المركز هو مدير الشؤون الصحية بالمحافظة. ثانياً: من حيث إن الإيقاف التحفظي الذي نص عليه النظام منوط بأمور لم تتحقق في حق المركز، كوجود قرائن قوية مبنية على التحقيق الأولي، وأدلة على وقوع مخالفات تكون مخالفتها سحب الترخيص أو إغلاق المؤسسة الصحية، وذلك ما لم يحصل بدلالة قرار اللجنة، وأنه اقتصر على

عقوبة الغرامة دون غيرها. ومشيراً إلى أن تصرفها ذاك قد أضر بموكله وأدّى إلى خسائر جمّة، إذ كان دخل المركز اليومي (٦,١٦٧) ستة آلاف ومئة وسبعة وستين ريالاً، حسبما تفيده الإقرارات الضريبية الرسمية، وعلى ذلك يطالب بالتعويض عن فترة الإيقاف الممتدة من ١٤٤٠/١٢/٢٢هـ إلى ١٤٤١/٥/٢٦هـ بمبلغ (٩٥٥,٩١٥) تسعمئة وخمسة وخمسين ألفاً وتسعمئة وخمسة عشر ريالاً، وذلك ما يمثل عدد أيام الإيقاف مضروباً في متوسط الدخل اليومي للمركز. مرفقاً بالصحيفة جملة من المستندات المتعلقة بدعواه من ترخيص المؤسسة الصحية، والخطاب المرسل إليهم بشأن إيقاف النظام للمرة الأولى، وخطاباتهم إلى المدعى عليها التي أشار إليها في صحيفة الدعوى، وقرار لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة ذي الرقم (١٤٤١/١٧٥) وتاريخ ١٤٤١/٢/٧هـ المتعلق بمركز المدعي، والإقرار الضريبي للربع الأول والربع الثاني من عام ٢٠١٩م، المقدم إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل، الذي يستدل به على إثبات مقدار إيرادات المركز. وبعد قيد الدعوى وإحالتها إلى الدائرة عقدت للنظر فيها والمرافعة عدة جلسات، ورد خلالها جواب المدعى عليها بمذكرة قدمها ممثلها تمسك فيها بمضمون قرار لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة المشار إليه في صحيفة الدعوى. فأجاب عنها وكيل المدعي بأنها غير ملاقية للدعوى، وإنما كان ذكر القرار للاستشهاد على عدم نظامية الإغلاق، محيلاً إلى ما ذكره في صحيفة الدعوى بشأن ذلك. ثم طلبت الدائرة من المدعي تقديم ما يثبت قيمة الأضرار التي يطلب التعويض عنها، فقدم مذكرةً أوضح فيها

بأن طبيعة المنشأة مركز مستقل مختص بفحص العمالة، وهو يعتمد بصفة أساسية على ارتباطه بنظام الجهات الحكومية لإدخال نتائج الفحوصات لغرض إصدار الشهادات الصحية والمستندات الرسمية التي تتطلب الفحص الطبي من بطاقة هوية المقيم، ورُخص القيادة، وعمّال التغذية، وغيرها، وأن إيقاف النظام المرتبط بوزارة الداخلية يمنع المركز من إجراء أي فحص، وبذلك تكون المدعى عليها قد أوقفت مصدر الدخل الوحيد للمركز، ومنعته تماماً من الكسب، إذ أنه لا يقدم خدمات علاجية أو غيرها سوى الفحص، وإن طلبه في التعويض يتمثل في مقدار ما كان يكسبه المركز قبل الإيقاف، مشيراً إلى أن ميزانية العام المالي المنصرم قد تم فحصها وتدقيقها ومراجعتها من قِبل مراجع خارجي مستقل، وهو المحاسب القانوني (...) المرخص برقم (٣٠٦)، ولم يُبدِ في تقريره أي ملاحظات أو تحفظات، مرفقاً الإقرار الضريبي للربع الأول والربع الثاني من عام ٢٠١٩م، مع فواتيره ومرفقاته وإثبات سداده، والتقرير المحاسبي المشار إليه، ثم أردف ذلك بالإقرار الضريبي للربع الأول من عام ٢٠٢٠م الذي يلي إعادة فتح النظام متضمناً ما يفيد أن متوسط الدخل اليومي (٥,٤٥٩,٦٥) ريالاً، إذ كان مجمل إيرادات المركز للربع الأول من عام ٢٠٢٠م لمدة (٩١) يوماً يبلغ (٤٩٦,٨٢٨) ريالاً، مبيّناً أن سبب نقصه عن فترة ما قبل الإغلاق يعود إلى طبيعة عودة العمل بعد الانقطاع، وأن العمل يستغرق وقتاً ليعود إلى ما كان عليه، وأنه تم فحص ذلك الإقرار والمصادقة عليه من قِبل الهيئة العامة للزكاة والدخل، مرفقاً المستندات المثبتة لذلك. وبعد ذلك قدم ممثل المدعى

عليها مذكرةً أفاد فيها بأنه بعد مخاطبة إدارة الالتزام المعنيّة بتنفيذ القرارات، لم يظهر ما يفيد بأنه تم إغلاق المركز، أو إغلاق نظام الحاسب الآلي عليه، وأنه تم تنفيذ القرار بالإلزام بالسداد فقط دون إغلاق. وبعدها سألت الدائرة وكيل المدعي عن بيّنته على إغلاق النظام؟ فقدم مذكرةً أشار فيها إلى أن الإدارة المختصة بفتح وإغلاق النظام المتعلق بمراكز فحص العمالة والمرتبط بوزارة الداخلية هي إدارة تنمية الاستثمار، لا إدارة الالتزام كما زعم ممثل المدعى عليها، وأن تلك الإدارة تحتفظ بسجلات مفصّلة عن أوقات وأسباب فتح النظام وإغلاقه، وأن النظام لم يُفتح إلا بتاريخ ١٤٤١/٥/٢٦هـ بعد أن تقدموا للمدعى عليها بالمعاملة ذات الرقم (١٠٤١٧٨٧-١٤٤١) بتاريخ ١٤٤١/٥/٢٤هـ، أرفق معها تذكرة المعاملة ومحتواها. ثم أردفها بمذكرة أفاد فيها بأنه تمت مخاطبة إدارة تنمية الاستثمار الصحي بطلب إفادة رسمية بشأن إغلاق النظام، فوردَتْهم الإفادة برقم (١٤٤٢/٤٦٨٣٩٤) وتاريخ ١٤٤٢/٨/٨هـ، مؤكدة مضمون صحيفة الدعوى، وأرفق بمذكرته تلك الإفادة موقّعةً من مدير إدارة تنمية الاستثمار الصحي بصحة جدة، وفيها: "نفيدكم بأنه تم إيقاف اليوزر الخاص ببرنامج (إفادة) بناءً على شرح سعادة مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة على خطاب مدير إدارة الالتزام رقم (٢٤٠٠٠٤١٠-١٤٤٠) وتاريخ ١٤٤٠/١٢/٢٠هـ، وتم إعادة تفعيل اليوزرات بتاريخ ١٤٤١/٥/٢٦هـ بناءً على خطاب مدير إدارة الالتزام بصحة جدة رقم (١٠٤٨٦٩٨) وتاريخ ١٤٤١/٥/٢٤هـ". ثم طلبت الدائرة من ممثل المدعى عليها تقديم الخطابات المشار إليها في ذلك المستند

المقدم أخيراً، فقدم خطابات داخلية موجهة إلى مدير إدارة الالتزام بالاستفسار عن تفاصيل قضية المدعي وأسباب الإغلاق. وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعي فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها، ولكون الدعوى تهيّأت للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت هذا الحكم مبنياً على الأسباب التالية.

الأسباب

لما أقام المدعي هذه الدعوى بُغية الحكم بإلزام المدعى عليها بتعويضه عما أصابه من أضرار وخسائر جراء إيقاف النظام الرقمي الذي يقوم عليه عمل مركزه الطبي؛ فإن هذه الدعوى تكون بناءً على تكييفها النظامي الصحيح من قبيل دعاوى التعويض التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة والتي تختصُّ المحاكم الإدارية بنظرها وفقاً للمادة (١٣/ج) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ والتي نصت على اختصاصها بالفصل في: "دعاوى التعويض التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة"، كما أنها تدخل في اختصاص المحكمة المكاني وفقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ والتي نصَّت على أن: "يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع". وأما عن قبول الدعوى شكلاً، فلما كانت الدعوى من

دعاوى التعويض عن قرارات وأعمال جهة الإدارة، وتقدم بها وكيل المدعي بتاريخ ١٤٤١/٦/٢٢هـ، ونشأ حقه في المطالبة يوم إعادة فتح النظام للمركز بتاريخ ١٤٤١/٥/٢٦هـ، فقد تقدم خلال المدة النظامية التي حددتها المادة الثامنة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، إذ نصت على أنه: "فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (ج، د) من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم بعد مضي عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة المختصة"؛ وعليه تكون الدعوى مقبولةً شكلاً. وأما عن موضوع الدعوى، فالثابت أن المدعى عليها قد أخطأت بإغلاقها النظام الذي يقوم عليه عمل مركز المدعي، وأنها بذلك أضرّت به؛ إذ منعته الكسب، وعطلته عن العمل طيلة تلك الفترة، وقد نص النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي ذي الرقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ في مادته السادسة والثلاثين على أنه: "لا يجوز تقييد تصرفات أحد"، كما نص في المادة الثامنة والثلاثين منه على أنه: "لا عقوبة إلا بناء على نص شرعي، أو نص نظامي"، وإنه وإن كان نظام المؤسسات الصحية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/٤٠) وتاريخ ١٤٢٣/١١/٣هـ قد قرر مسألة الإيقاف في المادة الثالثة والعشرين منه، بنصّه على أنه: "يجوز بقرار من اللجان المنصوص عليها في المادة الخامسة والعشرين -كإجراء تحفظي- إيقاف ممارسة النشاط محل المخالفة إذا وجدت أدلة وقرائن قوية على وقوع مخالفات دل عليها التحقيق الأولي تكون عقوبتها -في حال ثبوتها-

سحب الترخيص أو إغلاق المؤسسة الصحية"، إلا أن إيقاعها في القضية الماثلة جاء مخالفاً للنظام، إذ لم يصدر قرار الإيقاف عن اللجنة المذكورة، كما أن النظام علّق جواز الإيقاف بأن تؤول المخالفة إلى سحب الترخيص أو إغلاق المؤسسة، وذلك ما لم يحصل، بل اقتصرت اللجنة على المعاقبة بالغرامة، وبذلك يسقط تمسك المدعى عليها بالقرار وما تضمنه، ويثبت خطؤها بمجاوزتها حدود المشروعية، ومخالفتها للنظام، وإساءتها لاستعمال السلطة، فإنّ جهة الإدارة حينما تُمنح امتياز قوة التنفيذ المباشر على الأفراد، يكون عملها من الخطورة بمكان؛ لِما في ذلك من انتهاك حرمات الأموال، والتعدي على الحقوق الضرورية والأساسية، فيجب عليها مراعاةً لذلك أن تلتزم بالأنظمة في تصرفاتها، وأن تتحرى على وجه الدقة صدورَ تصرفاتها وفق العدل، وضمن حدود المشروعية، وأن تتغيّا في ذلك المصلحةَ العامة، دون إلحاق ضرر بغير وجه حق. كما لا تلتفت الدائرة لإنكار المدعى عليها حدوث الإغلاق، فإن غاية ما استندت إليه في علمها أن خاطبت إدارة الالتزام فلم ترِدْها إفادة عن الإغلاق، وذلك نفي للعلم، وعدم العلم لا يعني العلم بالعدم، ثم إن كلامَها منقوضٌ بما قدمه المدعي من بيّنات، ومنها الخطاب الموقّع من مدير إدارة تنمية الاستثمار الصحي بصحة جدة والذي ينص صراحة على إغلاق النظام للفترة نفسها التي ذكرها المدعي. هذا ولمّا كان ذلك الخطأ قد أحاق بالمدعي بالغ الضرر، وكبّده الخسائر من حيث إن مركزه تعطّل عن العمل والكسب بقوة جبريّة لا قِبل له بها، ولا يد له عليها، ولا يملك بحال ردّها؛ فإن مقتضى العدل والإنصاف أن يتم تعويضه عن ذلك جبراً لِما أصابه من

ضرر، وإن الحالة الماثلة في حقيقتها، وبناءً على تكييف وقائعها، وإسباغ الوصف الشرعي عليها، تندرج ضمن ما قرره الفقهاء -في صدد كلامهم عن أحكام الغصب والتعدي وضمان منافع المغصوب- من تضمين المتعدّي على منافع الآدمي -باستخدامه جبراً أو حبسه- قيمةَ ما كان يكسبه المتعدّى عليه من أجر، سواءٌ أكان حُرّاً أم عبداً، وسواءٌ أكان المنع بالحبس، أو الاستخدام جبراً، أو بالمنع عن العمل، إذ أن منافع الآدمي مال متقوّم، فوجب ضمانه بالتعدّي، كسائر الأموال، فتماثل ذلك مع حال هذه الواقعة، ولا سيما مع ملاحظة أن قِوامَ كَسب مركز المدعي هو تقديمُ الخدمات لا بيعُ السلع، وفي ذلك يقول الدردير رحمه الله: (وضَمِنَ المُتَعَدِّي... بِالفَواتِ، وإنْ لَمْ يُسْتَعْمَلْ ويُسْتَغَلَّ كالدّارِ يُغْلِقُها، والدّابَّةِ يَحْبِسُها، والعَبْدِ ونَحْوِهِ لا يَسْتَعْمِلُهُ)، ويقول البهوتي رحمه الله: "وإنْ اسْتَعْمَلَهُ... كَرْهاً، أوْ حَبَسَهُ مُدَّةً، فَعَلَيْهِ أُجْرَتُهُ لأنَّ مَنفَعَتَهُ مالٌ يَجُوزُ أخْذُ العِوَضِ عَنْها فَضُمِنَتْ بِالغَصْبِ كَمَنافِعِ العَبْدِ". ولقد جرى العمل القضائي ومضت الأحكام الصادرة عن المحاكم بتعويض المسجون خطأً بقدر ما كان يكسبه، ولئن كان بعض الفقهاء قد فرّق بين منافع الحر والعبد، وقال: إن منافع الحر لا تُضمن إلا بالتفويت (أي: الاستيفاء والاستعمال) دون الفوات (أي: التعطيل والمنع)، ومنافع العبد تُضمن بالفوات والتفويت، وبعضُهم فرّق بين الحبس والاستعمال، وبين المنع، فجعل الضمان في الأول والثاني دون الثالث؛ فإن قولهم ذلك -في كلا الأمرين- لا يعود بالنقض على ما قررناه في القضية الماثلة؛ ذلك أنهم حينما استثنوا الحر دون العبد، والحبس دون المنع، إنما علّلوا ذلك بأن: "الحر في يد نفسه

وأن منافعه تلفت معه لا بفعل المتعدّي، وأن اليد لا تثبت عليه"، وإن تلك العلة التي بُنِيَ عليها التفريق منتفية في محل الدعوى؛ إذ إنهم لاحظوا في ذلك معنى الحرية، وبقاء الإرادة، وأنه لا تثبت اليد عليه، وكل ذلك غير متحقق هنا، فإن المنع في حقيقته واقع على الشخصية المعنوية المتمثلة في المؤسسةِ الصحية (مركزِ المدعي لفحص العمالة)، وهي كيان قانوني يمارس الأعمال، ويقدّم الخدمات، فيكسب الأموال، ويُدِرّ الأرباح، وليس للمدعي يدٌ في رفع ذلك المنع، من حيث إنه امتياز للسلطة، وقوة تنفيذ مباشر من قِبل جهة الإدارة كما أسلفنا؛ وعليه فإن المنع يغدو أشبه بحبس العبد منه بمنع الحر، فإن مما ينبغي أن يُعلم أن الاجتهاد الفقهي استقر على أن الشخصية المعنوية والكيان القانوني يجري عليه من الأحكام مثل ما يجري على الشخصية الطبيعية في الجوانب التي تقتضي ذلك، كالتملّك وإخراج الزكاة وإنشاء التصرفات، وإن الشخصية المعنوية أشبه في تنزيل الأحكام عليها بالعبد من الحر، ولا سيما في حال المؤسسة الفردية الخاصة؛ من حيث إنها تُملك، وتُباع، وتُشترى، ويثبت حكم اليد عليها، وتمارس أعمالها، وتكسب الأموال، باستقلال عن مالكها، وأن ما تكسبه يؤول إلى ملك صاحبها، فأشبهت في ذلك كله العبد، وبذلك لا ينطبق قول من فرق من الفقهاء بين الحر والعبد، أو بين الحبس والمنع على هذه الحالة، بل يتأكد فيها موجِب الضمان من التعدي على المنافع، فإن العلة التي أسسوا عليها التفريق -في الحالتين- منتفية هنا. كما تنبّه الدائرة إلى الربح الفائت، وإن كان كاشفاً لمقدار التعويض، إلا أنه لا يقوم بحد ذاته سبباً للتضمين، فإن مصطلح الربح الفائت ينطوي على قدر من

الإجمال والإبهام، ويندرج تحته ما يلتبس ببعضه من المسائل مما لا يجمعه مناط واحد، فقد يطلق على ما يدور في فلك الشك، ولا يرقى لمستوى الظن الغالب، مثل ما يُعبر عنه بالفرصة الفائتة، كما قد يُطلق على ما يقارب اليقين من غلبة الظن كما في هذه الحالة، فمن التعسّف والإجحاف القول بأن ربح المدعي متردد بين الحصول وعدمه، والحال أنه لم يتخلّف يوماً عن تحقيق الأرباح لمدة أشهُرٍ قبل الإيقاف وبعده، حسبما أرفقه من مستندات، وإن غلبة الظن تقوم مقام اليقين متى ما تعذّر تحقّقه، فإن مبنى أكثر الأحكام الفقهيّة التفصيلية على غلبة الظن، وكذلك الحال في الفتوى والحكم، والحق بعد ذلك. وبعد تدقيق النظر، أن يقال: إن الربح الفائت معيارٌ كاشفٌ لمعرفة مقدار التعويض، لا سببٌ مستقلٌّ موجِبٌ للتضمين، فسبب التضمين هنا هو منع التصرف، وتعطيل الكسب، وغصب المنفعة، والتعدي على المال المتقوّم وما في حكمه من المنافع، وإن العلة التي ذكرها مانعو التعويض عن الربح الفائت، تُقصر على موضعها مما كان متردداً بين الحصول وعدمه، ودائراً في مساحة الشك والاحتمال؛ وبناءً على ما سبق تنتهي الدائرة إلى استحقاق المدعي التعويض. وبعدُ، فإن الدائرة في تقديرها للتعويض المستحَقّ للمدعي، تؤسسُ نظرها على ما قدمه من مستندات وفواتير، تُنبئ عمّا كان يحصل للمركز من إيرادات، فلا أدقّ ولا أصدق في تقدير حجم الضرر الذي حاق بالمدعي، ومعرفة قيمة ما فوّتته عليه المدعى عليها من منافع، من مقدار ما كان يكسبه من إيرادات من خلال المركز، مستفاد من المحررات الرسمية المصادق عليها من الجهة الرسمية المختصة بجباية الزكاة والضريبة

(الهيئة العامة للزكاة والدخل)، وفواتير المدفوعات إليها، مما قدمه المدعي من مستندات في الدعوى، ومع ملاحظة كون أعضاء المركز ومنسوبيه وعمّاله على قدر من التأهيل والخبرة، قياساً على ما قرره الفقهاء من تقدير أعلى صنعات العبد في ضمان منافعه، إذ يقول البهوتي رحمه الله: (ولَوْ كانَ العَبْدُ المَغْصُوبُ ذا صَنائِعَ لَزِمَهُ -أيْ الغاصِب- أُجْرَةُ أعْلاها)، بَيْدَ أن الأقرب إلى اليقين، وإلى اطمئنان الدائرة، اعتبار متوسط الدخل اليوميّ للفترة اللاحقة للإغلاق؛ إذ كان هو الأقلّ، وذلك أن الزيادة عليه تبقى محل شك وتَرَدُّدٍ، وإن تحققت في الفترة السابقة للإغلاق، ما دام لم يحققها في الفترة اللاحقة له. ثم إن مما ينبغي أن يُلاحظ في ذلك الصدد أن الإيقاف وإن ترتبت عليه الخسائر، إلا أنه قد سقط بسببه شيء من التكاليف، فلا شكّ أن إيقاف العمل لتلك الفترة قد أسقط عن المدعي قدراً من التكاليف والمصروفات التشغيلية المتعلقة بالمركز محل الإيقاف من استهلاك الكهرباء وما شابهه، وبما أن أوراق الدعوى ومستنداتها قد خلت مما يبيّن ما سقط عنه من تكاليف ومصروفات على وجه الدقة والتفصيل، وأن المقدار الأكبر منها يتمثل في أجور العمّال وأُجرة العقار محل المركز، وتلك أمور لم تَسقط عن المدعي، ولا يمكن له الاستغناء عنها في ظل إيقافٍ مفاجئ لم يكن في الحسبان، ولا يُعلم موعد رفعه، فإن الدائرة لأجل ذلك تُسقط نسبة (١٥٪) من مقدار الدخل المقدّر لفترة الإيقاف، وعلى ذلك، وبما أن المدعى عليها لم تُنازع في مقدار مبلغ المطالبة، ولم تُقم من الحجج ما يستدعي إعادة النظر فيه، ولم تُقم من الطعون ما يُبطل ما ذكره المدعي من تقادير؛ فإن مبلغ

التعويض يكون وفق الآتي: متوسط الدخل اليومي لفترة ما بعد الإغلاق (٥٤٥٩,٦٥) خمسة آلاف وأربعمئة وتسعة وخمسون ريالاً، مضروباً في عدد أيام الإيقاف البالغ (١٥٢) مئة واثنين وخمسين يوماً، للفترة الممتدة من تاريخ ١٤٤٠/١٢/٢٢هـ إلى تاريخ ١٤٤١/٥/٢٦هـ، منقوصاً منه (١٥٪) القيمة المقدّرة للتكاليف والمصروفات الساقطة، فينتج عن ذلك (٥٤٥٩,٦٥×١٥٢) - (١٥٪) = (٧٠٥,٣٨٦,٧٨) سبعمئة وخمسة آلاف وثلاثمئة وستة وثمانون ريالاً وثمان وسبعون هللةً؛ وذلك ما تقضي به الدائرة، وترفض ما سواه.

لذلك حكمت الدائرة: بإلزام المديرية العامة للشؤون الصحية بمحافظة جدة بدفع مبلغ (٧٠٥,٣٨٦,٧٨) سبعمئة وخمسة آلاف وثلاثمئة وستة وثمانين ريالاً وثمان وسبعين هللةً لصالح (...)، ورفض ماعدا ذلك من طلبات.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحكمَة الاستِئنَاف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.